

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4002/2539

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดมโนบุรี

นาย วิมล คำเจริญ

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/8

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 193 ตี, มาตรา 198 วรรคหนึ่ง

ป.วิ.พ. มาตรา 23

การขอขยายหรือย่นระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 จะกระทำ ได้ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษและศาลได้มีคำสั่งหรือคู่ความมีคำขอขึ้นมาก่อนสิ้นระยะ เวลานั้นเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2537 วันที่ครบกำหนด 1 เดือนนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาให้ โจทก์ฟ้องคือวันที่ 9 ตุลาคม 2537 เป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดทำการตั้งนั้นวัน สุดท้ายที่โจทก์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คือวันที่ 10 ตุลาคม 2537 โจทก์มีเวลาเพียงพอที่จะ เสนอความเห็นให้อัยการสูงสุดรับรองให้อุทธรณ์ได้ทันกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแต่ โจทก์เพ่งยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ก่อนครบกำหนดระยะเวลายื่น อุทธรณ์เพียง 3 วันอ้างว่าต้องเสนออัยการสูงสุดรับรองอุทธรณ์ทั้งที่ปรากฏว่าเป็นคดีที่ ไม่มีข้อเท็จจริงยุ่งยากซับซ้อนจำเลยก็ให้การรับสารภาพข้ออ้างของโจทก์ถือไม่ได้ว่า มีพฤติการณ์พิเศษอันจะเป็นเหตุให้โจทก์ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 4, 6, 8, 61, 73 จำเลยให้การรับสารภาพศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวงพ.ศ. 2535 มาตรา 61, 73 จำคุก 4 เดือน และปรับ 6,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 เดือน และปรับ 3,000 บาท โทษจำคุกให้รอ การลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี โดยได้อ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2537 วันที่ 7 ตุลาคม 2537 โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาขึ้นอุทธรณ์ออกไปอีก 15 วัน นับแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2537 อ้างว่าโจทก์ไม่อาจยื่นอุทธรณ์ได้ทันเพราะต้องเสนอ อัยการสูงสุดให้รับรองอุทธรณ์ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ไม่มีพฤติการณ์พิเศษอันควร อนุญาตให้ยกคำร้อง

โจทก์ อุทธรณ์ คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การขอขยายหรือยื่นระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 จะกระทำได้อต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษและศาลได้มีคำสั่งหรือคู่ความมี คำขอขึ้นมาก่อนสิ้นระยะเวลานั้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย คดีนี้ศาลชั้นต้นอ่าน คำพิพากษาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2537 วันที่ครบกำหนด 1 เดือนนับแต่วันศาลชั้น ต้นอ่านคำพิพากษาให้โจทก์ฟัง คือวันที่ 9 ตุลาคม 2537 เป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวัน หยุดทำการ ดังนั้น วันสุดท้ายที่โจทก์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ คือวันที่ 10 ตุลาคม 2537 โจทก์มีเวลาเพียงพอที่จะเสนอความเห็นอัยการสูงสุดรับรองให้อุทธรณ์ได้ทันกำหนด ระยะเวลาดังกล่าว แต่โจทก์เพิกยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ก่อนครบ

กำหนดระยะเวลายื่นอุทธรณ์เพียง 3 วัน อ้างว่าต้องเสนออัยการสูงสุดรับรองอุทธรณ์
ทั้งที่ปรากฏว่าเป็นคดีที่ไม่มีข้อเท็จจริงยุ่งยากซับซ้อน จำเลยก็ให้การรับสารภาพ ข้อ
อ้างของโจทก์ถือไม่ได้ว่ามีพฤติการณ์พิเศษอันจะเป็นเหตุให้โจทก์ขอขยายระยะเวลา
ยื่นอุทธรณ์ได้

พิพากษายืน

(สมชัย สายเชื้อ-พิมล สมานิตย์-กนก พรรณรักษา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>